

# 訴願書

| 稱謂                                                                                                                            | 姓名<br>(或法人、團體名稱)                                          | 出生年月<br>日 | 住所或居所<br>(營業所或事務所) | 身分證明文件字<br>號       |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--|--|
| 訴願人                                                                                                                           | 萬嘉環保工業股份有限公司                                              |           | 桃園市觀音區環科路○○<br>號   | 統一編號：○○<br>○○○○○○○ |  |  |
| 代表人<br>(法人<br>或團體<br>應填具<br>)                                                                                                 | 吳庭樂                                                       |           | 桃園市觀音區環科路○○<br>號   | ○○○○○○○○○<br>○○○   |  |  |
| 訴願<br>代理人<br>(未委<br>任者，<br>免填)                                                                                                |                                                           |           |                    |                    |  |  |
| 原行政處分機關                                                                                                                       | 桃園市政府                                                     |           |                    |                    |  |  |
| 受理訴願機關                                                                                                                        | 環境部                                                       |           |                    |                    |  |  |
| 行政處分書<br>發文日期及文號                                                                                                              | 114年11月27日府環稽字第114<br>0339281號函附裁處書<br>(編號：20-114-110012) |           | 行政處分之年<br>月日       | 中華民國114年1<br>1月27日 |  |  |
| 本訴願事件(專任教師或準用教師者)有無提起教師申訴程序：<br><input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有。向何機關或學校提起： 提起之年月日：           |                                                           |           |                    |                    |  |  |
| 訴願請求事項：<br>請求撤銷原處分。                                                                                                           |                                                           |           |                    |                    |  |  |
| 事實：<br>原處分機關所屬環境保護局等於114年9月19日至訴願人廠區稽查，認系爭製程空污防制設備半乾式除酸塔(A003)未設置pH計，違反空氣污染防治法第24條第2項規定，以114年1月27日函附裁處書處訴願人罰鍰新臺幣24萬元及環境講習4小時。 |                                                           |           |                    |                    |  |  |

理 由：

一、半乾式除酸塔操作溫度高達攝氏200度至375度，噴入之石灰乳液瞬間蒸發，系統內不存在液態水相；pH值須於液態水溶液中方能測得氫離子濃度，無液相環境下強制設置pH計，等同要求訴願人履行無意義且難以完成之義務。

二、訴願人曾函詢環境部，該部亦表示倘高溫半乾式除酸塔無液相存在，自不適宜以pH值作為操作與控制指標，足徵以pH計作為控制指標並不適宜。

三、訴願人已透過固定石灰乳濃度、明確投藥量範圍及CEMS連續自動監測等方式執行除酸操作，可即時反映實際中和效果與污染防制效能，已達管制目的。

四、設置pH計既無法達成監測除酸操作之目的，原處分要求設置並據以裁罰，欠缺妥適性及必要性，違反比例原則，請求撤銷。

檢附之證據或附件：

一、原處分書及裁處書影本乙份。

二、固定污染源操作許可證影本乙份。

三、環境部函復意見影本乙份。

四、石灰乳濃度、投藥量紀錄及CEMS監測資料乙份。

此 致

桃園市政府 轉陳

環境部

訴 願 人：萬嘉環保工業股份有限公司

代 表 人：吳庭樂（簽名或蓋章）

中 華 民 國 114年12月30日

副本已於 年 月 日抄送原行政處分機關（逕向受理訴願機關提起訴願時填具辦理）

備註1：若請求陳述意見，請於訴願書載明或利用網路申請。

備註2：訴願人、參加人或利害關係人不在受理訴願機關所在地者，得向受理訴願機關請求就近到本人所在地之地方政府或行政院聯合服務中心視訊陳述意見。